

1503344-67.2021.8.26.0554

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Lucas Tambor Bueno

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2050709/2021 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ, 11537614 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ, 206373/21/020

- 03º D.P. SANTO ANDRÉ, 2050709 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ

Autora:

Justiça Pública

Réua:

GABRIEL MOREIRA CALADO e outro

Juiz de Direito: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

4ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09015-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1503344-67.2021.8.26.0554 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503344-67.2021.8.26.0554 - Controle 341/2021

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2050709/2021 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ, 11537614 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ, 206373/21/020

- 03º D.P. SANTO ANDRÉ, 2050709 - 03º D.P. SANTO ANDRÉ

Autora:

Justiça Pública

Réua:

GABRIEL MOREIRA CALADO e outro

Juiz de Direito: Dr. Lucas Tambor Bueno

Vistos.

GABRIEL MOURA CALADO e MARCELO DOS ANJOS SANTOS estão sendo processados como

incurso no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso, I, por duas vezes, em concurso formal de crimes, porque, segundo o Ministério Público, em data de 2 de fevereiro de 2022, por volta das 10h15min, na Rua Cruzeiro do Sul, nº 355, nesta cidade e comarca, previamente ajustados, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o aparelho celular e a aliança pertencentes à vítima Elaine Lopes Ayres, bem como o aparelho celular Moto G7, a carteira contendo documentos e cartões bancários, óculos de sol, o relógio e a quantia de R\$ 840,00, em espécie, pertencentes à vítima Valdir de Assiz.

Recebida a denúncia (fls. 99/100), os réus foram citados (fls. 118 e 138) e apresentaram respostas à acusação (fls. 135/136 e 150/156). Não sendo caso de absolvição sumária (fls. 167), houve designação de audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 148/149), oportunidade em que foram ouvidas as vítimas e uma testemunha arrolada em comum pelas partes. Os réus foram interrogados.

Não havendo requerimento de diligências outras, a instrução processual foi encerrada e, em debates, tanto o Ministério Público quanto as defesas requereram a absolvição dos acusados por insuficiência de provas.

É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é improcedente.

Muito embora a materialidade delitiva tenha restado comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 6/8), reconhecimentos fotográficos (fls. 21/22 e 23/24) e pela prova oral alinhavada, constata-se que existem dúvidas acerca da autoria dos fatos imputados aos réus na denúncia.

Na fase inquisitória, Gabriel permaneceu em silêncio e Marcelo não chegou a ser ouvido.

Em juízo, os réus negaram a prática dos fatos, esclarecendo que não perpetraram a subtração descrita na denúncia.

Não bastassem as negativas dos réus, as vítimas, sob o crivo do contraditório, apesar de terem narrado o roubo, não puderam reconhecer, com certeza, os réus como autores do delito. Elaine, num primeiro momento, apontou o acusado Marcelo como um dos autores do roubo, porém num segundo momento disse que não tinha condições de afirmar com certeza que ele tinha praticado o delito e Valdir declarou que tinha condições de reconhecer um dos roubadores, todavia declarou que os dois réus se pareciam com o autor do crime que tinha condições de reconhecer. Ambos deixaram assentado ainda que o reconhecimento da polícia se deu apenas por meio de fotografia.

Como se vê, as declarações dos ofendidos consistem em indícios de autoria contra os réus, entretanto por si sós não são seguras para lastrear decreto condenatório contra eles.

E mais, o policial civil ouvido não teceu detalhes sobre os fatos, relatando apenas que as vítimas reconheceram os acusados por meio de fotografias que a elas foram exibidas, já que eles tinham sido presos em um outro distrito policial no dia anterior.

Logo, por serem frágeis as provas produzidas, a absolvição é a medida de rigor, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a

presente ação penal para o fim de, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVER os réus GABRIEL MOREIRA CALADO e MARCELO DOS ANJOS SANTOS, qualificados nos autos, pela prática dos fatos que lhes foram imputados na denúncia.

Transitada esta sentença em julgado archive-se.

P.R.I.C.

Santo André, 23 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA